

מסורת הש"ס

א) מנר לו מזרחית לפנות שהוא כמון גמא ועלתה חיבועא וזיתקו וק"ל כל חיבור דממונא קולא ויד הקונה על התחמונה ואיט לוקח אלא בפחות שכן דיען שלא להוציא ממון מיד מחזיקו בספק וי"א חולקין מפני שהוא ספק וכל פסיקא דממונא חולקין ולא נחברד לנו להכריע הלכה למעשה זה פי רבינו מנחם.
פירך ערך גס ונ"ע שלא הביאו שום אחד מהפוסקים וגם מדע שפי" ר"ח כמו שפירש ר"י בתוספות ד"ה כמין גאס.
ב) בס"א: הקנה.
ג) ונדפוי" קרד, ז"ל שמעון.
דש"ש.
ה) רש"ל מ"ז וועי" רש"ש, ונ"ל רבנא.
ו) ש"ל מ"ז, ח"א הוה אמינא.

הגהות הב"ח

א) גמ' מדביתא ליה למכתב מנר דלראובן כנגד לוי (ושמעון כנגד יהודה) תל"ז גירסתא הוסי' יהודה דשמעון כנגד יהודה ורשב"ם ד"ה וקנה כנגד וכו' מוח קנר כדי כנ"ל ותיבת היינו נמחק:
א) ו"ה הלא לויט כי' מדהיה ליה למכתב ראוון כנגד לוי כו':

ראובן	שמעון
	
לוי	יהודה
	
ראובן	שמעון
	
לוי	יהודה

ד) הוסי' ד"ה מנר וכו' חזי שדה כזה:

ראובן	שמעון
	
לוי	יהודה

מוסף ותוספות

א. ולא מצר לו המצר הרביעי אלא קצר. רש"א.
ב. וא"ת וכו' והוא שמעיון ליה לרב דאמר (לקמן בעי"ב) שאפי"א מצר אלא ג' מצרים קנה הכל חוץ ממצר רביעי, ולמה יגרע כשהמצר הרביעי קצר ויורר מהו שלא מצר לו מוצר רביעי כלל י"ל היינו טעמא דגרע בשמצר לו מצר רביעי והוא קצר לפי שהוא כמפרש שאינו רוצה שיקנה כנגד הארוך. ריעי יונה.
ג. לא הוה שתיק ליה משום דלא חש למילתיהו אלא מחוץ שלא מצא תשובה לדבריהם. שם.
ד. ומביעאי לדון מי אמרינן כיון דרמז ליה מרחוצפון, לפי דמסי צ"ל דרמז, קנה ליה לרוח דרומית ולרוח מערבית דאמרין וכו' והד"ל מרובע, או דילמא אמרינן כיון דלא כתב ליה רוח דרומית ורוח מערבית, לא קני אלא תלם אחד על פני מרחוצפון, א"י כנגד ראש חור. ר"י מינץ. ה. וש"מ שאם מצר לו מצר אחד במזרח ומצר אחד בצפון ולא יוחר שלא קנה כל השדה. רעמי יונה.

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סב.

ואי אמר ליה נכסי אפילו צמי ועבדי. אצל מטלטלי לא עד דא"ל כל נכסיי: **מנר** לו. המוכר שדה לחבירו בשטר המכירה מנר מערבי ארוך מאה אמה ומנר מזרחי כנגדו קנר ג' אמה שלא הגיע אלא עד חצי השדה ומנר של צפון ודרום מימין ושמאל מן המזרח עד המערב כזה: **אלא כנגד הקנר**. כנגד מנר

מזרחי יקנה ב' דהיינו חצי השדה ומנר מערבי שהוא ארוך מארס הרחיצ לו דמנר שלם הוטרך לכתוב בשטר:
ויקנה כנגד ראש תור. כלומר הא איכא למימר דדוקא כתב לו מנר מערב ארוך ומנר מזרח קנר (ט) היינו כדי לקנות מנר מערב מאה אמה בלחוד המנר ומנר מזרח חמשים אמה וה"ד כגון שיקנה כל השדה באלכסון כנגד ראשי השורות של מזרח ומערב כזה: **ומודה רב**. מקמי דאשתיק אצל בטר דאשתיק אודי בתרבייהו: **היכא דאיכא מנר ראובן ושמעון מודה ומנר לוי ויהודה כנגד ראובן** ורוב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב יומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא מדהוה ליה למכתב (א) ליה דראובן כנגד לוי ודשמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה שמע מינה כנגד ראש תור הוא דאמר ליה ימצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום יצריך למכתב ליה מצר ראובן רוחין תרין ומצר שמעון רוחין תרין ואיבעיא להו סיים לו את הקרנות מהו כמין ב' גאם מהו בסירוגין

דאיכא מנר ראובן ושמעון מודה ומנר לוי ויהודה כנגדו מערב. ורובח השדה ק' אמה והוי מנר לוי כנגד ראובן ג' אמה וכן מנר יהודה כנגד שמעון ג' אמה וכתב לו בשטר מנר ראובן ושמעון מן המזרח ומנר יהודה מן המערב דהיינו מנר מערבי א קנת ולוי לא הוסיך הכא מודה רב דיקנה כנגד ראש תור דאי הוה צמי מוכר להקנות כנגד הקנר הכי ה"ל למיכתב ושמעוןי' כנגד (חצי) יהודה כלומר מנר מזרחי שהוא ארוך לא יקנה אלא יהודה כנגד שמעון דהיינו חצי השדה ומדלא כתב הכי ש"מ כנגד ראש תור קאמר ליה. אצל לעיל במילתיה דרב מיירי כגון ראובן ושמעון מנר מזרחי ויהודה מנר מערב כנגד שניה וכתב לו יהודה מנר מערב ושמעון מנר מזרח דהיינו אחד ארוך ואחד קנר התם לא קנה אלא כנגד הקנר דבע"כ מנר מערב הרחיב לו שלא יכול לפרש ושמעון כנגד חצי יהודה כי הכא שאין כותצין חצי מנר והוטרך לכתוב מנר שלם. נראה דה"ג מדה"ל למיכתב ראובן כנגד לוי (א) דמשמע שמנר לו מנר ראובן ושמעון ארוך ומנר לוי הוא הקנר אצל יהודה לא הוסיך וגרסינן כן הדברים להעמיד החסרון של מנר ביהודה האחרון. ובפירושו ר' חננאל מרומא גרסינן מדה"ל למיכתב מנר לוי כנגד מנר ראובן וכיוצא בו מנר יהודה כנגד מנר שמעון ומשם יש ללמוד שכתוב בספרים שלהן מדהוה ליה למיכתב לוי כנגד ראובן ולא כתב כו' וכן עיקר: **מנר ראובן מודה ומערב כו'**. המוכר שדה לחבירו ורוצה לכתוב מנריה ויש לשכנו ראובן ב' שדות אחת במזרח ואחת במערב (י) ולשמעון שכנו שתי שדות אחת בצפון ואחת בדרום) לא יכתוב לו סתם שדה זו שאני מוכר לך הרי היא בתוך שדות ראובן ושמעון דאחי למיפלג ליה באלכסון כזה ומנאל שנוטל אצל מנר ראובן ושמעון אצל שככות מנר ראובן רוחין תרמין ומנר שמעון רוחין תרמין הרי ארבע רוחות וכ"ש אם יכתוב לו בפירוש מנר ראובן מזרח ומערב מנר שמעון צפון ודרום דשפיר דמי: **סיים לו אם הקרנות**. לשון סימן. שהיו שדות הרבה של בני אדם מקיפין אותו ולא כתב אלא ארבע שדות של ד' קרנות השדה אצל ארכה ורחבה לא מנר כלל מי אמרינן אין דרך למכור קרנות השדה אלא כל השדה שבתוך הקרנות מכר לו דמש"ה סיים לו קרנותיו או דלמא לא מכר לו אלא תלם באלכסון מקרן לקרן שתי וערב

כזה: כמין גאס. אות יונית ודומה לכ"ף. כגון שמנר לו קרן דרומית מזרחית וקרן צפונית מערבית ונמנאל שמנר תחלת כל רוח כזה. אם תמנאל לומר גבי סיים לו את הקרנות דלא קנה **אלא כנגד הקרנות** היינו משום דהתם לא סיים את הרוחות אצל הכא שמנר תחלת כל הרוחות כמי שמנר את כולן דמי וקנה הכל או דלמא לא קנה אלא באלכסון כזה:

ראובן	שמעון
	
לוי	יהודה
	
אלא כנגד הקרנות	היינו משום דהתם לא סיים את הרוחות אצל הכא שמנר תחלת כל הרוחות כמי שמנר את כולן דמי וקנה הכל או דלמא לא קנה אלא באלכסון כזה:

רחבה מצד אחר ולא יותר מהו מי אמרי' נותנה לו בריבוע על פני כולה או דלמא כיון שלא מצר לו אלא ב' רוחות לא קנה אלא שתי רצועות כנגד

סב. המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סב.

ואי א"א נכסי אפי"ו בתי ועבדים. אצל מטלטלין לא ואע"ג דאמר צמי שמת (לקמן דף קנ:ׁ) כל נכסיי לפלוני גלימא איקרי נכסי לשון נכסיי שאני דמשמע ריבוי יותר מנכסי דהכא אצל אין לחלק משום דהתם אמר כל נכסי דא"כ הו"ל לחלק התם כדמחלק התם צין מטלטלי לכל מטלטלי ועוד י"ל דהתם מיירי במתנה דבעין יפה נותן והכא במכר: **במצר אחד ארוך ומצר אחד קצר**. ומיירי שמנר לכל ד' רוחות א' כפ"י הקונט' ג דאי לא מנר אלא מזרח ומערב ולא מנר מצר צפון ודרום א"כ היכי קאמר ליה רב אסי ויקני כנגד ראש תור אדרבה ה"ל למפוך דלא ליקני אלא תלם אחד במזרח ותלם אחד במערב דהא אית ליה לרב אסי לקמן במנר לו מנר ראשון ושני ושלישי ומנר רביעי לא מנר לו דלא קנה אלא תלם אחד על פני כולו ומה שהקשה רבינו יצחק לפירוש הקונטרס אי מארבע רוחות מנר לו אמאי לא קנה אלא כנגד הקנר דאם כן אמאי מנר לו מנר רביעי לאו פירכא היא דמנינ' למימר רביעי לאו פירכא קודם ששחק משמע דבשחק מודה להו אע"ג דלקמן (עמוד ג) שחק (י) (רבא) לאציי אע"ג דלא הודה לו אלא שלא חש להשיבו הכא לכתבא הכי דרב כהנא ורב אסי הוו כמו תלמיד חזר לרב כדאמר' (פאהדין דף לו:ׁ) דלסבירה לא הוו רציכ' ג וצרו מקומות רב מודה כששחק להם בפ"ק דצ"ק (דף יא. וסא) גבי אין שמין לא לגנב ולא לגזול דקאמר' אדרבה מדאמר' ליה רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי ושתיק ש"מ שמין ולא אמר הא דשתיק משום דלא חש להשיבו וצ"ק דצינא (דף ו. וסא) גבי אפרוח שנוגד ציו"ט דא"ל רב כהנא ורב אסי לרב וכי מה צין זה לעגל שנוגד מן הטרפה ושתיק רב אמר רב יוסף מאי טעמא שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו ללכודי וכן בציחיה נשך (צ"מ דף סט:ׁ) גבי קשיא אומר רב אגרא ופגרא א"ל רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא אי פגרא לא אגרא שתיק רב אמר רב ששת מאי טעמא שתיק רב לא שמיע ליה הא דתניא כו' משמע בכל הנהו דלא מפני שלא חש להשיב שחק אלא מפני שהודה: **בדהוה ליה למיכתב מצר שמעון כנגד יהודה**. פירוש כנגד יהודה לצד ולא הו"ל למיכתב ראובן ומכתב ראובן שמע מינה כנגד ראש תור קאמר ליה וגירסא זו אינה נראת דלמה ליה למינקט כה"ג דהשתא דלג לוי יהודה הכא לו לדלג שהוה אחרון לכן גרים רש"ם מדה"ל למיכתב ראובן כנגד לוי והשתא דלג יהודה ומ"מ קשיא לר"ת דהכי הוה ליה למימר מדלא הו"ל למיכתב שמעון וכתב שמע מינה כנגד ראש תור קאמר ליה ונראה לר"ת כגירסא הראשונה ולא קאי אעיקר מילתיה דרב דקאמר לא קנה אלא כנגד הקנר דא"כ הו"ל למימר מדלא הו"ל למיכתב ראובן אלא קאי אדיוק דכי היכי דקאמר רב דלא קנה אלא כנגד הקנר ה"נ אם מנר מנר ראובן ושמעון מצד מזרח ומנר לוי חצי שדה מצד מערב ולא לוי קרקע עולם דמודה רב דקנה כנגד הארוך כיון שלא מצר מה למנור ואהא קאמר דהיכא דמונאל למנור כגון לוי ויהודה מן המערב מודה רב דלא קנה כנגד הארוך אם דלג יהודה וגרסינן מדהו"ל למיכתב יהודה כנגד שמעון דאי גרסינן שמעון כנגד יהודה הלשון דחוק ופ"י מגומגם דלא קאי אדבדי רב אלא אדיוק ואין להקשות אמאי לא קאמר גמרא מודה רב אעיקר דבדיו כדפירש הקונטרס ולימא מדלא הו"ל למיכתב כי שמא לא חשש הגמרא לפרש זה דפשיטא דלא אמר הכא דלא קנה אלא כנגד הקנר דודאי לא מנר לו מנר שמעון במנר ולא הוטרך לפרש אלא אמאי לא קנה כנגד הארוך כיון שמנר לו מנר שמעון:

במצר ראובן לרוחין תרין. אע"פ שאם היה כותב לו קרקע שצין שדות ראובן וצין שדות שמעון לא היינו יכולין לומר שיקנה חצי (י) שדה כזה דאם כן לא הוי צין שדות ראובן ושמעון (י) (בזוית) ומיהו (י) קאמר דקנה באלכסון מקרן לקרן דהויא צין שדות שמעון וראובן בזוית: **במין גאס**. פירש ר"י משה ודרום דהיינו משמי רוחות ז' וקשה לפירושו דאם כן אמאי צריך למיכתב לעיל מנר ראובן לרוחין תרין ומנר שמעון לרוחין תרין? אי קני כמין גאס ופירוש הקונטרס נראה עיקר: **איתמר**

ראובן	שמעון
	
לוי	יהודה
	
אם מנר מנר ראובן	והואיל לא מנר לו אלא ב' רוחות לא קנה אלא שתי רצועות כנגד

או דלמא כיון שלא מצר לו אלא ב' רוחות לא קנה אלא שתי רצועות כנגד

עין משפט ונר מצוה

י א מיי פסי"א מה'י מכרה הל' יח סמג עין סב טו"ש ע"מ פי"י רוח סעף כד:

יא ב ג מיי"ש הל' יג סמג שם טו"ש ח"מ פי"י ריע סעף ג: יב ד ה מיי"ש הל' יד טו"ש"ע שם סעף ה: יג ו מיי"ש הל' טו טו"ש"ע שם סעף ד:

רבינו גרשום

מכר לו שדה ומצר לו מצר אחד ארוך. כגון מצר מזרחי ראובן על פני כל השדה שמכר לו ומצר אחד קצר כגון למערב השדה מצר שמעון ולא היה מביע מציור אלא עד חצי השדה שמכר לו: אמר רב. הואיל וכן לא אזלינן בטר מצר הארוך אלא בטר מצר הקצר ולא קנה בשדה אלא כשיעור משך מצורו של שמעון כנגדו עד מצר ראובן: אמרו ליה רב הונא ורב אסי. אמאי אמרת דלא קנה אלא שדה מצר כנגד הקנר של שמעון ליקני כנגד ראש תור. כלומר היכא דאין מביע מצר שמעון אלא כנגד חצי של ראובן ימשך מהו מצר שמעון אצל השדה באלכסון עד סוף שדה ראובן וכן יקנה והיינו כעין ראש תור שלעלה מרוחב ומלמטה מקצר: ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון ציר מזרח השדה ומצר לוי ויהודה לצד מערב ואמר לו שדה זו שאני מוכר לך מצד מזרחי עומד ראובן ושמעון ומצד מערב שסמוך לדרום עומד מצר לוי ומצר יהודה לא מצר לו שסמוך ללוי ויינו מצר לוי מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר מדור"ל למכתב נמי ומצר שמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה אלא מצר ראובן ושמעון למזרח ומצר לוי למערב ולא כתב יהודה ש"מ דלא ניתא ליה דניקני ליה מסוף מצר לוי ועד יהודה אלא כעין ראש תור ולא יותר כמו שמצויירין. ואם אוחה שדה שמכר לו חיו לו ראובן ושמעון צרידי בשדות כשיעור ארכה אחת במזרח ואחת במערב וכן לשמעון אחת לצפונה ואחת לדרומה צריך למכתב ליה המוכר מצר ראובן לרוחין תרין וכו' ואי כתב ליה הכי מקנה ליה כל השדה כולה מקצה לקצה לוי ורוחותיה. אמר רב. הואיל דמצר לו לא כתב ליה אלא מצר ראובן ומזרח ומערב יש לומר שמא לצד מזרח קנה כולו ולצד מערב מעט וכן נמי מצר צפון קנה כולה ומצד דרום קצת מן דרום א). ואיכא למימר דשייר בשדה מקצת: איבעיא להו סיים לו הקרנות שעל זוית אחד של שדה קרן של מצר ראובן ועל זוית אחד קרן של מצר שמעון ועל זוית שלישי קרן מצר לוי ועל זוית רביעי קרן מצר יהודה (כי האי גונא) ולא מצר לו כל אורך השדה קרנותיה כולה מכרה לו השדה על פני כולה או דלמא כיון דלא מצר לו כל ארכה וכל רחבה אלא הקרנות לא מכר לו אלא רצועות באלכסון ההולכות מקרן לקרן ב' רצועות ולא יותר (כי האי גונא): כמין גמא מהו. שמצר לו מצרים שתיים ראובן ארכה מצד אחד ושמעון המצר (דכי). מצר לו

^[1] הציונים ב' סעף התוספתא